

Analisis Relevansi UUD 1945 Terhadap Tantangan Dinamika Berbangsa dan Bernegara

STUDI KASUS: ETIKA DIGITAL DAN PENEGAKAN HUKUM

Ariski Myardi

1103220019
TK4604

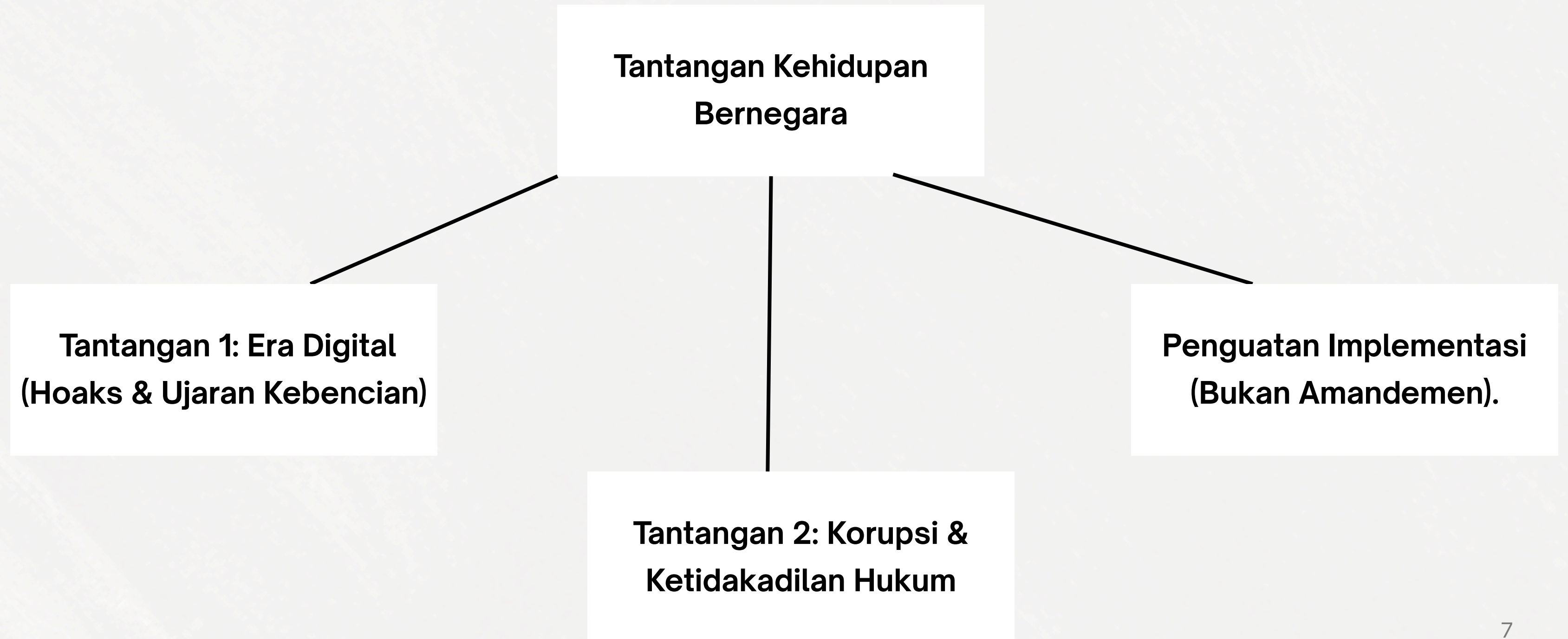
Latar Belakang

UUD NRI 1945 adalah konstitusi tertulis dan hukum dasar tertinggi di Indonesia.

Zaman terus berubah (disrupsi teknologi, globalisasi), memunculkan tantangan baru yang tidak ada saat konstitusi pertama dibuat.

Presentasi ini bertujuan menganalisis apakah pasal-pasal dalam UUD 1945 masih relevan ("mampu menjadi pedoman") untuk menjawab tantangan masa kini atau memerlukan amandemen ulang.

Mindmap



Era Digital & Disrupsi Informasi

Tantangan 1: Kebebasan Berpendapat di Era Digital

Kemajuan teknologi memunculkan fenomena post-truth, hoaks, dan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial yang memecah belah bangsa.

Tantangannya adalah bagaimana menjaga persatuan di tengah arus informasi yang bebas tanpa batas.

Mengapa perlu diantisipasi?

Dapat memicu konflik horizontal (SARA) dan disintegrasi bangsa.

Pedoman Konstitusi: Pasal 28F & 28J

Hal-Hal yang Mengganggu Stabilitas NKRI

Pasal 28F: Menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Apakah Pasal Sudah Mampu?

SUDAH MAMPU. UUD 1945 sudah menyeimbangkan antara "Hak Kebebasan" dan "Kewajiban Menghormati".

Pasal 28J ayat (2): Menegaskan bahwa dalam menjalankan hak, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang (untuk menghormati hak orang lain).

Contoh Aplikasi: Penerapan UU ITE sebagai turunan dari Pasal 28J untuk menindak penyebar hoaks.

Tantangan 2 – Penegakan Hukum

Tantangan 2: Korupsi dan Kepastian Hukum

- Masih maraknya kasus korupsi (contoh: kasus korupsi SDA/Timah atau kasus e-KTP) dan persepsi publik bahwa hukum "tajam ke bawah, tumpul ke atas".
- Mengapa perlu diantisipasi?
 - Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah (distrust) dapat melemahkan legitimasi negara.

Relevansi UUD 1945 (Analisis Tantangan 2)

Pedoman Konstitusi: Pasal 1 ayat (3) & Pasal 27 ayat (1)

- **Pasal 1 ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum."**
- **Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum..."**

Apakah Pasal Sudah Mampu?

- **SUDAH MAMPU. Secara normatif, konstitusi sudah sangat tegas menyatakan kesetaraan hukum.**

Analisis Kritis (Perlukah Perubahan?)

Apakah UUD 1945 Perlu Diubah?

TIDAK PERLU (untuk saat ini terkait isu di atas).

Alasan:

- Pasal-pasal yang ada (terutama hasil amandemen I-IV) masih sangat relevan dan fleksibel.
- Masalah utamanya bukan pada "Teks Konstitusi", melainkan pada "Implementasi/Penegakan".
- Mengubah UUD bukanlah solusi jika mentalitas aparat penegak hukum dan literasi digital masyarakat tidak diperbaiki.
- Solusi yang dibutuhkan adalah perbaikan pada Undang-Undang turunan (seperti UU Tipikor atau UU ITE) dan pengawasan yang ketat.

--- Kesimpulan

- UUD NRI 1945 masih sangat relevan sebagai staatsfundamentalnorm (norma dasar negara) dalam menghadapi tantangan era digital dan penegakan hukum.
- Nilai-nilai dalam pasal 28 dan pasal 27 cukup adaptif.
- Kunci keberhasilan bernegara saat ini bukan lagi pada amandemen konstitusi, melainkan pada konsistensi penegakan hukum dan kedewasaan warga negara dalam berdemokrasi.

The End

TERIMA KASIH

Ariski Myardi